

1500157-68.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... anteriores e irrecorríveis por delitos de roubo e tráfico de droga. Ainda cumpria a pena do crime de tráfico em regime aberto quando voltou a delinquir. A progressão para o regime mais benéfico havia ocorrido pouco tempo antes. Desse modo, a fixação de regime mais favorável ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes os requisitos legais, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500157-68.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500157-68.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2019755/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 22581444 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 334/22/111 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2019755 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSUE COSTA GONCALVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

JOSUÉ COSTA GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei Federal nº 8.069/90 (ECA), na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 21 de janeiro de 2022, por volta de 00h20min, na Avenida Rotary, próximo à Rodovia Anchieta, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, previamente ajustado,

agindo com unidade de desígnios e identidades de propósitos com o adolescente Wesley Correia de Souza e com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para ambos, o automóvel VW/Fox, de placas DMZ-1353, fazendo-o mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo contra a vítima Carla Fernandes Gomes.

Consta, ademais, dos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima delineadas, JOSUE COSTA GONÇALVES DA SILVA corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Wesley Correia de Souza, ao praticar com ele o crime de roubo majorado a seguir narrado.

Segundo se apurou, o acusado JOSUE, o adolescente Wesley e outro indivíduo não identificado, imbuídos de ânimo de assenhoramento definitivo, ajustaram-se para a prática de um roubo.

Para tanto, nas circunstâncias acima mencionadas, JOSUE e os comparsas se dirigiram ao local dos fatos, onde avistaram a vítima Carla, que conduzia seu veículo VW/Fox, de placas DMZ-1353, em baixa velocidade, nas proximidades de um semáforo, e decidiram colocar em prática o intento criminoso.

Assim, abordaram a vítima, sendo certo que um deles portava um simulacro de arma de fogo e bateu com o referido objeto no vidro dela, exigindo que ela o abrisse.

A vítima, temendo por sua vida, obedeceu e abriu o vidro, momento em que o acusado, juntamente com os comparsas, encostaram o referido simulacro na cabeça dela, mandando que saísse do carro.

Após a vítima pegar seus pertences pessoais que estavam dentro do automóvel, o roubador que ostentava o artefato a puxou para fora do veículo, pelo braço. Nessa ocasião, uma viatura da Força Tática da Polícia Militar, que já havia identificado a situação, começou a intervir.

O comparsa desconhecido, ao avistar a viatura, se evadiu correndo e não foi capturado. JOSUE e o adolescente Wesley, por outro lado, adentraram ao veículo que acabavam de roubar e começaram a empreender fuga, desobedecendo sucessivas ordens de parada, emitidas mediante sinais luminosos e sonoros.

Os policiais militares acompanharam o veículo, quando, então, na Estrada Vergueiro, em uma curva, o condutor perdeu o controle e colidiu contra um barranco, cessando, portanto, a fuga.

Efetuada a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi com eles encontrado. No entanto, havia, no interior do veículo, no banco dianteiro do passageiro, um simulacro de arma de fogo.

JOSUE foi preso em flagrante e o adolescente Wesley, apreendido, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia.

Interrogado formalmente, JOSUE admitiu a prática delitiva, afirmando que “pretendia roubar o referido carro para, depois, roubar um carro de luxo e, então, vender” (pág. 12).

O veículo roubado foi recuperado e restituído à vítima (auto de exibição, apreensão e entrega de pag. 20).

Acompanhada por inquérito policial às págs. 05/96, a denúncia foi recebida às págs. 103/107. Regularmente citado (pág. 137), o réu apresentou resposta à acusação (págs. 141). Não presentes as hipóteses de absolvição sumária (págs. 142/143), em instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum, interrogando-se o réu. Foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Israel Venícios Loss.

Cópia do procedimento do adolescente na Vara da Infância e Juventude foi juntada às págs.146/167.

Em debates, a acusação requer a condenação do réu nos termos da denúncia, com elevação da pena e fixação de regime inicial fechado; ao passo que a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do concurso formal de crimes entre os delitos de roubo e corrupção de menores.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do crime de roubo, não havendo dúvida quanto à autoria e incidência da causa de aumento do concurso de agentes. Também deve ser

reconhecido o crime de corrupção de menores. Aplica-se a regra do concurso formal. A materialidade do delito está demonstrada no auto de exibição, apreensão e entrega de pág. 20 (simulacro de arma de fogo e veículo subtraído) e no laudo pericial de págs. 110/112 (simulacro de arma de fogo).

Quanto à autoria, nas duas fases da persecução penal o acusado confessou a prática do delito de roubo nos termos da denúncia (pág.12 e nesta audiência).

Em Juízo, declarou que estava alcoolizado e aceitou a proposta do adolescente Wesley em relação à prática do crime de roubo: Ficaria com parte do dinheiro que conseguissem com a prática delituosa.

Na posse do simulacro de arma de fogo que pertencia ao comparsa Wesley, abordou a vítima pelo lado do motorista e anunciou o assalto, exigindo que ela descesse do automóvel. Encostou o simulacro na cabeça dela, mas não a agrediu. Quando a vítima atendia a ordem, visualizou viatura da Polícia Militar e a puxou pelos braços. Não teve a intenção de machucá-la, mas de sair rapidamente do local para concretizar a fuga. Praticou o crime porque foi 'ambicioso'.

O réu confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa.

Nesse sentido:

“Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa” (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

Sob o crivo do contraditório, a confissão vem corroborada nas declarações da vítima Carla Fernandes Gomes, que narrou os lances do crime praticado por no mínimo dois roubadores, mediante grave ameaça, e espancou qualquer dúvida acerca da autoria: Conduzia o veículo VW/Fox, placas DMZ - 1353, pelo local do fato, com reduzida velocidade, aguardando abertura de semáforo próximo. Nesse momento, dois indivíduos aproximaram-se, um de cada lado do carro.

O réu portava uma arma de fogo (vítima desconhecida a natureza do instrumento, apurando-se posteriormente que se tratava de um simulacro) e a abordou pelo lado do motorista. Anunciou o assalto, ordenou que baixasse o vidro da janela e descesse do carro.

Obedeceu à ordem, baixou o vidro da janela e pediu calma a JOSUÉ. O réu, contudo, encostou o instrumento em sua cabeça com força e disse que tinha 'pressa'. Apanhou os seus pertences e, quando saía do carro, o réu lhe puxou fortemente pelo braço - 'me jogou longe' - machucando-a (o braço ficou dolorido).

Em seguida, acusado e comparsa empreenderam fuga na posse do bem.

Ocorre que componentes de viatura da Polícia Militar assistiram à cena criminosa e imediatamente iniciaram perseguição aos roubadores.

Teve conhecimento de que o carro tinha sido recuperado, mas com perda total.

Recebeu indenização da seguradora.

Dirigiu-se à Delegacia de Polícia e ali reconheceu pessoalmente o acusado e o comparsa como autores do crime de roubo. Não teve dúvida.

Havia iluminação pública suficiente no local onde o crime ocorreu.

É manifesta a relevância da palavra da vítima no delito de roubo. Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados. Não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido.

A propósito:

“Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido” (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010).

As palavras da vítima foram corroboradas no depoimento do policial militar Rodrigo de Almeida Lourençon, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informou os passos da diligência encetada na data do fato:

Realizava patrulhamento e presenciou, no contrafluxo da Avenida Rotary, três indivíduos roubando o veículo VW/Fox da vítima.

O réu portava uma arma de fogo (somente após abordagem constatou que se tratava de um simulacro) e abordou a vítima pelo lado do motorista. JOSUÉ anunciou o assalto, tirou à força a vítima do carro, puxando-a pelo braço, assumiu a direção do veículo e fugiu na companhia do adolescente. O terceiro indivíduo fugiu a pé e não foi identificado.

Iniciaram imediata perseguição, por longo trecho, percorrido em alta velocidade pelo acusado, que ingressou na Rodovia Anchieta e somente foi abordado quando perdeu a direção do automóvel, colidindo-o.

Detido, o réu confessou a prática do delito.

Efetuada vistoria, dentro do carro subtraído foi localizado o simulacro de arma de fogo, no banco dianteiro.

A vítima efetuou positivo reconhecimento dos roubadores na Delegacia de Polícia.

O policial militar não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado (STF-HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996- p. 39.846).

E seus informes devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de roubo pelo acusado.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

A comparsaria entre o réu, o terceiro indivíduo não identificado (o policial foi firme ao apontar que havia tal comparsa desconhecido) e o adolescente infrator ficou provada pelo modo como atuaram, em conjunto e com plena aderência de vontades, conforme relatos da vítima e do policial militar, testemunha presencial da ação criminosa. A par da divisão de tarefas, cada qual fez sua a ação do outro, sem oposição de qualquer obstáculo.

Consigne-se que a representação ofertada em face do adolescente foi acolhida na Vara da Infância e Juventude, aplicando-se a medida sócio educativa de internação (sentença a págs.157/164).

O delito de roubo restou consumado. Este Juízo adota o entendimento jurisprudencial no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça, invertendo-se a posse, sendo irrelevante a circunstância de o agente não ter se locupletado com a coisa roubada.

Visando uniformizar o entendimento acima exposto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, com o seguinte teor: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda

que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

A propósito:

"O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave ameaça ou violência. Não é preciso que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor, mas, ao contrário, basta que cesse a clandestinidade ou a violência, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-lo pela violência, por si só ou por terceiro, em virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocamente a existência de posse. E a perseguição – não fosse a legitimidade do esforço imediato – seria ato de turbação (ameaça) à posse do ladrão" (Rel. Min. MOREIRA ALVES – RT 677/428).

Finalmente, não se olvida a justificativa ofertada pelo réu para a prática do delito: Disse que, alcoolizado, aceitou a proposta do menor. Ainda que adotada como verdadeira a premissa defensiva, por si só, não é suficiente para o afastamento de sua culpabilidade. Em Juízo, o acusado não apresentou indicativo que revelasse estar sua capacidade cognitiva comprometida em razão do uso de álcool ou de substância entorpecente. Pelo contrário, revelou-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura. O réu declarou, ainda, que preso há pouco mais de três meses, 'passa bem'. Não relatou alteração comportamental ou de saúde, quadro que não se coaduna com o de um dependente químico. Outrossim, não foi requerida a instauração de incidente de dependência químico-toxicológica pela defesa e este Juízo não vislumbrou elementos para a determinação da diligência de ofício. Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da *actio libera in causa*, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Des^a MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Quanto à corrupção de menores, a condenação também é de rigor. A jurisprudência contemporânea interpreta, sobretudo após o advento da Lei nº 12.015/2009, que o delito é de natureza formal.

Sendo assim, prescinde de prova da inocência moral ou da comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido na prática criminosa para a sua caracterização, bastando que ele tenha participado ou concorrido para o cometimento do ilícito, como ocorreu na hipótese vertente.

Entende-se que:

O "bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (STJ, REsp nº 1.127.954), bem como que "o argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade" (STF, HC nº 108.442).

E, tendo em conta a efetividade do processo, acede-se a esta orientação, pois bem comprovada a unidade de desígnios entre o adolescente e o acusado durante a ação

criminosa.

A propósito:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF-RHC 111434 / DF, Primeira Turma, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, j. 3.4.2012, DJe 17.4.2012).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento supra demonstrado, ao editar a Súmula nº 500 (Terceira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013), com o seguinte enunciado:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Sobre o tema, transcreve-se trecho de V. Acórdão prolatado pelo Relator Otavio Rocha, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 0031369-37.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo. Data do julgamento: 17/05/2017. Data de registro: 24/05/2017):

“E porque deriva do senso comum o entendimento de que esse modo de agir dá ensejo ou contribui para a corrupção de menores, a correta exegese da norma é a de que o tipo se completa com a prática de qualquer das condutas nele descritas, com total independência da prova de que o menor estivesse previamente corrompido. Em outras palavras, a eventual circunstância da honestidade (ou da "não corrupção") anterior do menor, porque não constitui elemento normativo do tipo, não precisa ser demonstrada, por tratar-se aqui de crime formal.

Todo cidadão brasileiro, maior ou menor de dezoito anos, deve ser considerado honesto para os fins penais até prova em contrário, sob pena de violação dos postulados garantidores dos direitos individuais, bem como das regras constitucionais de proteção à cidadania, notadamente a norma do art. 3º da Constituição Federal, que elenca os "objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil", entre os quais o do inciso IV: "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação".

Assim, para os fins do art. 244-B da Lei 8.069/90, apenas importa averiguar se o menor possuía idade inferior a 18 anos na época dos fatos, pois, em caso positivo, impõe considera-lo como ser humano passível de proteção especial do Estado (garantida pela ordem constitucional e pela mesma Lei nº 8.069/90), a qual é incompatível com a presunção de que é desonesto por ausência de prova quanto à honestidade o que, aliás, implicaria sua vitimização secundária.

Não é por outra razão que a jurisprudência brasileira já aclarou que o tipo penal do artigo 244-B define delito de natureza formal que, como tal, dispensa a prova de que o agente, praticando na companhia do menor, ou induzindo-o a praticar ato delituoso, tenha causado em relação a ele qualquer alteração psíquica significativa, eis que o legislador entendeu que essas condutas são suficientes para corromper ou facilitar a corrupção do indivíduo cuja personalidade ainda se encontra em formação, sendo por isso mais susceptível às influências deletérias provenientes dos adultos”.

Nesse sentido, as seguintes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Tribunal de Justiça:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. (...) 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (STF, RHC 111434, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

"PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal ou o induza a praticá-la. (...)Precedentes: HC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento. 4. A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade. 5. Recurso desprovido. (STF, RHC 108442, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012).

Não merece guarida a versão defensiva baseada na alegação do acusado de que não tinha conhecimento de que o menor era menor de idade.

Ora, Wesley nasceu em 25 de outubro de 2016. Tinha, portando, 15 anos de idade na data do crime. Tal idade não se disfarça, evidentemente.

E, no sentido de ser suficiente apenas a participação do menor na empreitada criminosa, juntamente com o agente maior, para a caracterização do delito em questão, primorosa é a lição do eminente Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, manifestada por ocasião do julgamento do RESp. nº 182.471, em 21.6.99, que cabe aqui reproduzir:

"RESP - PENAL - LEI Nº 2.252/54 CONCURSO FORMAL - A Lei nº 2.252/54 visa a preservar o menor, punindo quem o iniciar na prática delituosa, ou seja, buscando sua colaboração material para a prática do crime. Todo crime é crime de resultado.

Não basta a conduta. Imprescindível ocasionar impacto no objeto jurídico, trazendo dano, ou perigo de dano. Fora desse limite, o comportamento se faz atípico. Não há resultado presumido. Existe, ou não existe! Relativamente à conduta descrita na Lei na 2.252/54, é 'corromper ou facilitar a corrupção'. Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. O primeiro significa afetar o caráter do menor, de modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar oportunidade para que isso aconteça. O agente que atrai menor para auxiliá-lo na prática do roubo, crime contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando o jovem na senda criminosa. Ainda que o fato seja isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para ingressar na senda negra da criminalidade. Evidente, se houver retorno também, estará configurada a corrupção. A distinção, entretanto, não invoca o velho crime formal. Na hipótese, há resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção.

Lógico, a extensão do evento pode ser maior, compreendendo também a atração, o estímulo e o fornecimento de meios para a execução mostrar-se eficaz. O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando à medida em que alguém busca a colaboração do menor para a prática do ilícito jurídico, trazendo dano, ou perigo de dano. Fora desse limite, o comportamento se faz atípico. Não há resultado presumido. Existe, ou não existe! Relativamente à conduta descrita na Lei na 2.252/54, é 'corromper ou facilitar a corrupção'. Tem-se, pois, pluralidade alternativa de eventos típicos. O primeiro significa afetar o caráter do menor, de modo a ajustá-lo ao terreno do ilícito penal; o segundo é ensejar oportunidade para que isso aconteça. O agente que atrai menor para auxiliá-lo na prática do roubo, crime contra o patrimônio, facilita, estimulando, encorajando o jovem na senda criminosa. Ainda que o fato seja isolado, não haja repetição. Facilitar, aqui, é dar oportunidade para ingressar na senda negra da criminalidade. Evidente, se houver retorno também, estará configurada a corrupção. A distinção, entretanto, não invoca o velho crime formal. Na hipótese, há resultado, qual seja, a probabilidade da corrupção. Lógico, a extensão do evento pode ser maior, compreendendo também a atração, o estímulo e o fornecimento de meios para a execução mostrar-se eficaz.

O delinquente não ganha carta de crédito aberta para atrair menores porque, antes, o adolescente incursionara no caminho do crime. Acentuar, concretizar, consolidar a corrupção, corrupção é. A teleologia da lei busca impedir a atração de jovens (não se esgota em uma só vez) para a criminalidade. A corrupção vai se consolidando à medida em que alguém busca a colaboração do menor para a prática do ilícito penal. Não há limites estanques. Enseja graduação. A repetição da conduta delituosa vai, a pouco e pouco, corroendo a personalidade. O tipo penal se faz presente, assim, também quando o jovem é atraído, mais uma vez, para o campo da delinquência. Não há perfeita igualdade com o crime do mencionado art. 218 do Código Penal, onde vozes há que excluem a criminalidade se a vítima estiver integrada na prática da vida sexual. Importante: o objeto jurídico é outro. Na lei nº 2.252/54 busca-se impedir o estímulo de ingresso, ou permanência na criminalidade" (grifo nosso).

Destaca-se que o adolescente foi aplicada a medida socioeducativa de internação (sentença proferida na Vara da Infância e Juventude a págs. 157/164), acolhida a representação formulada sobre os fatos em apreço.

Por derradeiro, deve ser reconhecido o concurso formal entre o crime patrimonial de roubo e o delito do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, mesmo que de espécies distintas, porquanto ao perpetrar o roubo em conluio com o adolescente o acusado praticou também, no mesmo contexto e mediante uma única ação, o crime de corrupção de menores.

Nesse sentido:

“Pelo próprio enunciado do artigo 244-B da Lei 8.069/1990, na redação trazida pela Lei 12.015/2009, depreende-se que a conduta típica é rigorosamente una em relação àquela do crime cometido em concurso com as vítimas da corrupção, tanto que tal conduta, em si e por si, já se mostra, na própria disposição sumular, necessária e suficiente para caracterização do ataque à moralidade, no caso aqui em julgamento, dos dois adolescentes. Ora, se com a mesma conduta – a prática do crime-base em concurso de agentes (no caso, o roubo) – tem-se como agredidos dois bens jurídicos diversos (aquele de roubo cometido contra Emilia e a moralidade das vítimas adolescentes Lucas e Paulo César) – então estamos diante um caso clássico de concurso formal de infrações, mesmo porque, à evidência, nem a mais rigorosa das mentes aqui ousaria falar, concretamente, em desígnios autônomos. Inviável, sob qualquer ângulo teórico que se queira analisar o tema, recusar que se trata de conduta única, embora, como dito, agressiva de dois bens jurídicos de natureza distinta. Essa é, como sabemos, precisamente a situação normativa mais cristalina do instituto do concurso formal próprio, em sua versão heterogênea.

No caso, o embasamento material da unidade da conduta está justamente nessa coesão temporal e espacial dos atos que, no verbo do tipo, são aglutinados numa só conduta, de sorte que no concurso formal heterogêneo, como lembra GRISPIGNI, a conduta única se enquadra em dois tipos de delito, sendo que cada um deles tem uma parte em comum e uma parte distinta, como descrição abstrata de condutas delituosas...” (TJSP; Apelação 0005394-51.2014.8.26.0372; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal. Foro de Monte Mor - 2º Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/10/2018; Data de Registro: 18/10/2018).

A propósito:

“ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Crime praticado em concurso de agentes – Condenação mantida. CORRUPÇÃO DE MENORES. Crime formal (Súmula 500 do E. STJ). Demonstrada a participação dos adolescentes no roubo em apreço. Condenação de rigor (...). PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Penas bases acima dos patamares (roubo). Base no mínimo (corrupção de menores) – Reconhecimento da confissão (roubo). Possibilidade. Menoridade relativa. Retorno aos patamares (crime patrimonial). Atenuante inócua para o crime de corrupção de menores (Súmula nº 231) – Uma causa de aumento (crime patrimonial). Elevação na fração mínima de 1/3 (um terço) – Concurso formal entre a infração patrimonial e as corrupções de menores. Acréscimo no coeficiente de 1/6 – Regime inicial fechado – Apelo ministerial provido para condenar o réu também pelo crime do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e, por consequência, elevar as penas” (TJSP; Apelação 0008832-67.2017.8.26.0635; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018).

“Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Corrupção de menores. Concurso material de infrações. Réu que, na companhia de um adolescente, subtraiu uma motocicleta, mediante emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico. Declarações harmônicas e pormenorizadas oferecidas pela vítima. Acusado responsável por empunhar a arma de fogo, enquanto adolescente embarcava na motocicleta. Autoria e materialidade evidenciadas. Corrupção e menores. Crime formal, bastando a comprovação da inimputabilidade e da participação de menores na empreitada criminosa. Concurso material entre as infrações. Equívoco do juízo. Reforma. Reconhecimento do concurso formal (heterogêneo). Readequação das penas. Agravante da reincidência. Mantido o regime inicial fechado. Parcial provimento” (TJSP; Apelação 0002685-45.2015.8.26.0360; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018).

Inexistente comprovação de prévio e autônomo induzimento do menor à prática delituosa em geral, mas tão somente o cometimento do delito de roubo apurado nestes autos.

Nesse sentido situa-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São necessárias para a configuração do concurso formal de crimes (art. 70, primeira parte, do Código Penal) a unidade de ação e a ausência de desígnios autônomos para os delitos praticados. 2. Deve ser reconhecida, na hipótese, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores, vez que o paciente, com uma única conduta, praticou os dois delitos. 3. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (...). Ordem concedida, de ofício, para reconhecer a existência de concurso formal entre os delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores, redimensionando a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.” (STJ, HC 230314, Quinta Turma, rel. Desembargador CAMPOS MARQUES, j. 09/11/2012).

Dessarte, o réu realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhes a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado.

JOSUÉ ostenta condenações anteriores e irrecorríveis pelos delitos de tráfico de entorpecentes (autos nº 0000095-78.2017.8.26.0537, da 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 13/05/2021) e roubo tentado (autos nº 1507442-70.2018.8.26.0564 - da 4ª Vara Criminal local. Trânsito em julgado em 15/05/2019, cf. conforme certidão criminal de págs. 47/50 e folha de antecedentes de págs. 51/55).

O réu ainda cumpria a pena do delito de tráfico de droga em regime aberto (progressão de regime em 10/09/2021) quando voltou a delinquir.

Nota-se que o acusado fez da prática de graves delitos o seu meio de vida, dedicando-se reiteradamente à atividade ilícita. As desfavoráveis condições subjetivas ofertadas pelo acusado não podem ser olvidadas nesta etapa da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Fixo a pena base de cada crime acima do mínimo legal, em 1/4, o que perfaz 05 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa (roubo) e 01 ano e 03 meses de reclusão (corrupção de menores).

A seguir, em relação ao crime de roubo, verificam-se a agravante da reincidência (autos nº 0003644-15.2017.8.26.0564, desta 5ª Vara Criminal, pelo crime de roubo majorado. Trânsito em julgado em 15/07/2019, cf. certidão de págs. 47/50 e F.A de págs.51/55) e a atenuante da espontânea, operando-se a compensação.

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juizes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo

simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: "A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes" (AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.).

De outra parte, o réu não confessou a prática do crime de corrupção de menores, afirmando que desconhecia a idade do comparsa, circunstância afastada em instrução. Assim, elevo a pena do delito em 1/6, em razão da reincidência, fixando-a em 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão. Não incidem atenuantes.

Em relação ao crime de roubo, presente a causa de aumento do concurso de agentes, circunstância que evidentemente reduziu a capacidade de resistência da vítima, intimidando-a e impondo-lhe temor. Elevo a pena do réu em 1/3, índice mínimo legal, o que perfaz 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Finalmente, reconhecido o concurso formal entre o crime de roubo e o de corrupção de menores, elevo a pena mais grave (a do roubo) em 1/6, fixando-a definitivamente em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Nesta linha: "A PENA APLICADA HÁ DE SOFRER MAJORAÇÃO COM O ACRÉSCIMO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DELITOS, NECESSÁRIA À REPREENSÃO E REPROVAÇÃO PELA EXTENSÃO DOS DANOS DECORRENTES DA CONDUTA APELAÇÃO.

(...) - No concurso formal, o número de infrações é que determina o aumento da pena. A existência de duas vítimas autoriza o aumento no mínimo (um sexto), enquanto a presença de sete ou mais o eleva para o máximo, metade" (TJDF 20010510057180APR, Relator EVERARDS MOTA E MATOS, 1ª Turma Criminal, julgado em 13/11/2002, DJ 26/02/2003 p. 65 sem grifos no original).

Não há causa de diminuição de pena.

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e será atualizado nos termos do parágrafo 2o do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338).

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado.

É o adequado para a consecução das finalidades da sanção penal, considerada a personalidade voltada para a prática ininterrupta de crimes, principalmente os de natureza patrimonial, circunstância que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumpra salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a prática REITERADA de crimes pelo réu, que deles fez o seu meio de vida, denota conduta social inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à modalidade mais severa.

O acusado ostenta três condenações anteriores e irrecorríveis por delitos de roubo e tráfico de droga. Ainda cumpria a pena do crime de tráfico em regime aberto quando voltou a delinquir. A progressão para o regime mais benéfico havia ocorrido pouco tempo antes.

Desse modo, a fixação de regime mais favorável ou de qualquer outra benesse (CP, arts.44 e 77), a par de ausentes os requisitos legais, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a subtração de coisa alheia móvel.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º do Código de Processo Penal para permitir ao Juiz que descontasse na sentença o tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta. Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado

unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado na hipótese vertente.

Ainda que se entenda que o tempo de prisão processual deva ser descontado para a aplicação do artigo 33, §2º, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade da conduta do agente, diante de suas desfavoráveis condições subjetivas, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal.

No caso em tela, conforme demonstrado, há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

"Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP 5ª Câmara Criminal – Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu JOSUÉ COSTA GONÇALVES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90, ambos na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O réu respondeu ao processo preso, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva (decisão de pág. 73/75). Mantenho a prisão preventiva do acusado. Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Na espécie, permanecem os requisitos da custódia cautelar.

O fumus commissi delicti vem consubstanciado nas declarações e no positivo reconhecimento efetuado pela vítima, no depoimento do policial militar e na presente condenação.

O periculum libertatis vê-se configurado nas desfavoráveis condições subjetivas do acusado, que se dedica à prática ininterrupta de crimes, principalmente os patrimoniais, e é reincidente específico.

O delito apurado nestes autos não configura mero desvio na vida do acusado, que demonstra periculosidade diferenciada, pois fez de tal atividade criminosa o seu meio de vida. Em liberdade, há fortes indícios de que o réu reiterará a conduta. Mister garantir a ordem pública.

As medidas cautelares previstas na legislação processual não teriam idêntico efeito garantidor da prisão preventiva, pois não suficientes e adequadas à espécie, sendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar do acusado para atendimento das finalidades da persecução penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, presentes os requisitos da prisão preventiva, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o

art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ. Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência. Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data. De plano, autorizo a destruição do simulacro de arma de fogo. Oficie-se à autoridade competente.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD (NSCGJ, arts.393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, art.398, após o trânsito em julgado).

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas pelo réu, no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C. São Bernardo do Campo, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA